

國立新竹高級中學班級聯合自治會

幹部自治條例

106 學年度第二學期第二次學生議會草案

第壹章 總則

第 1 條 國立新竹高級中學（以下簡稱本校）班級聯合自治會（以下簡稱本會）幹部之任用、考核與懲戒，依本條例行之。

第 2 條 本條例所用名詞意義如左：

一、 幹部：

（一）、 依本會法令服務於本會所屬各部門而具有法定職務權限，以及其他依本會法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者。

（二）、 受本會所屬各部門依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者。

二、 職務：係分配同一職稱人員所擔任之工作及責任。

第 3 條 幹部之任用，應本專才、專業、適才、適所之旨，初任與升調並重，為人與事之適切配合。

第 4 條 各部門任用幹部，應注意其學識、才能、經驗及體格，應與擬任職務之種類職責相當。如係主管職務，並應注意其領導能力。

第 5 條 各部門對組織法規所定之職務，應賦予一定範圍之工作項目、適當之工作量及明確之工作權責。

第 6 條 幹部依其能力與資歷，分為政務幹部、常務幹部及儲備幹部。

第貳章 考選與銓敘

第 8 條 幹部之考選，依本條例以考試定其資格。

第 9 條 幹部之考試，以公開競爭方式行之，其考試成績之計算，除本條例另有規定外，不得因身分而有特別規定。

第 10 條 本會會員，具有本條例所定應考資格者，得應本會之考試。幹部之任用，應依法考試合格。

第 11 條 本章施行細則，由主管部門定之。

第參章 服務

第 24 條 幹部經任用後，應簽署服務意願書（以下簡稱意願書）後，使得服務。服務意願書之內容，由各部門依職務訂定後，送交立法部門與評議司備查。

- 第 25 條 本會幹部簽署服務意願書後，應頒予聘書。惟在前項規定實施前經考試或依法銓敘合格實授者，應追授聘書。前項規定自中華民國一〇七年五月卅日起實施。
- 第 26 條 幹部服務，應遵守意願書所定之服務時間。
- 第 27 條 服務時間之訂定，每日不可超過三小時，每周不可超過十五小時。
- 第 28 條 非經服務人允許，幹部不可於意願書所定之服務時間外之時間進行服務。
- 第 29 條 幹部有違本章條文者，應按情節輕重，接受評議司懲戒。
- 第 30 條 幹部之工作，不得違反意願書之約定，並應符合下列原則：
- 一、基於本會運作上所必須，且不得有不當動機及目的。但本會各級法規與本校校規另有規定者，從其規定。
 - 二、對幹部之服務條件未作不利之變更。
 - 三、調動後服務內容為幹部體能及技術可勝任。

第肆章 懲戒

- 第 31 條 幹部非依本條例不受懲戒。但本校校規另有規定者，從其規定。
- 第 32 條 本條例之規定，對離職之幹部於任職期間之行為，亦適用之。
- 第 33 條 幹部有下列各款情事之一，有懲戒之必要者，應受懲戒，停止職務：
- 一、違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為。
 - 二、非執行職務之違法行為，致嚴重損害本會之信譽。
- 第 34 條 幹部之行為非出於故意或過失者，不受懲戒。
- 第 35 條 依前二條規定停止職務之幹部，在停職中所為之職務上行為，不生效力。
- 第 36 條 幹部之懲戒處分如下：
- 一、免除職務。
 - 二、去職。
 - 三、降職。
- 第 37 條 懲戒處分時，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為處分輕重之標準：
- 一、行為之動機。
 - 二、行為之目的。
 - 三、行為之手段。
 - 四、行為人之品行。
 - 五、行為人違反義務之程度。
 - 六、行為所生之損害或影響。
 - 七、行為後之態度。

- 第 38 條 免除職務，免其現職，並不得再任用為幹部。
- 第 39 條 去職，去其現職。
- 第 40 條 降職，依受懲戒人現職改敘。
- 第 41 條 各部門首長，認為所屬幹部有第二十二條所定情事者，應由其部門備文敘明事由，連同證據送請評議司審理以為判決。
- 第 42 條 懲戒處分之判決於送達受懲戒人之翌日起發生懲戒處分效力。
- 第 43 條 本章施行細則，由評議司定之。

第伍章 附則

- 第 44 條 為貫徹本法並監督本條例施行狀況，學生議會應選出一校園公正人士為顧問，作為本會人事督導，以監督人事法制化之實行。前項規定自中華民國一〇七年九月十五日起實施。
- 第 45 條 本條例經學生議會決議通過，主席公告後自公布日施行，修正時亦同。